



ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

вул. Конопницької, 3, м. Львів, 79005 тел. (032) 276 45 92, тел./факс (032) 275 60 37,

e-mail: doz@loda.gov.ua, web: <https://loda.gov.ua>

Код ЄДРПОУ 02013047

№ _____

на № _____ від _____

**Керівникам закладів
охорони здоров'я області**

***Про внесення змін до Податкового
кодексу України та інших Законів
України щодо розширення доступу
пацієнтів до лікарських засобів, що
підлягають закупівлі шляхом укладання
договорів керованого доступу***

Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації висловлює Вам свою повагу та з метою надання допомоги закладам охорони здоров'я повідомляємо, що Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, що підлягають закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, шляхом укладання договорів керованого доступу» від 18.06.2025 № 4505-IX (надалі – Закон).

Прийняття цього Закону дозволить Міністерству охорони здоров'я України в рамках Податкового кодексу України вступати в переговори з виробниками, що дозволить отримувати дороговартісні препарати за зниженими цінами та надасть змогу Міністерству укласти договори керованого доступу на закупівлю інноваційних лікарських засобів одночасно як за кошти державного бюджету, так і за кошти інших замовників – закладів охорони здоров'я.

Мета прийняття Закону — створити податкові умови, які дадуть змогу державі та уповноваженим організаціям укласти спеціальні договори з постачальниками лікарських засобів (так звані «договори керованого доступу») без податкових ризиків для сторін, у тому числі у разі безоплатної передачі препаратів пацієнтам або медичним закладам.

Зазначеними змінами законодавства податкового законодавства встановлено що:

- Податкові норми доповнюються винятками, які дають можливість безоплатно передавати лікарські засоби, закуплені через такі договори, без податкових зобов'язань у випадку дотримання чітко визначених умов.



Львівська ОДА
№22-3392/0/2-25 від 30.07.2025
КЕП: МОЙСЕЙ В. М. 30.07.2025 10:45
5E984D526F82F38F040000005B74950145E4A105

Львівська ОДА
арк.1 №22-3392/0/2-25
від 30.07.2025



- Передбачено включення таких лікарських засобів до спеціального переліку, який затверджує Кабінет Міністрів України.
- Законом врегульовується звільнення від оподаткування операцій, пов'язаних із передачею ліків, придбаних за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також грантів Глобального фонду.

Також, Законом підрозділ 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі – ПКУ) доповнено п. 98, відповідно до якого тимчасово, до набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі, вважати, що датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ у разі постачання особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я, суб'єктам господарювання державної або комунальної форми власності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що були придбані такою особою шляхом укладення договорів керованого доступу відповідно до законодавства, є **дата відвантаження таких лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них.**

Положення цього пункту застосовуються, за умови що:

- особа, зазначена в абзаці першому цього пункту, постачає лікарські засоби, медичні вироби та допоміжні засоби до них, оплата за які здійснюється за кошти суб'єктів господарювання, що зазначені в абзаці першому цього пункту, згідно з договором за собівартістю таких лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них;
- протягом строку виконання такого договору до собівартості лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них можуть включатися лише ті загальновиробничі витрати, адміністративні витрати і витрати на збут, які здійснені (які планується здійснити) особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту;
- суми витрат на відрядження, що включаються до собівартості лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, не можуть перевищувати:
- у межах України – суми витрат, що не включається до оподаткованого доходу відповідно до пп. 170.9.1 цього Кодексу;
- за межами України – граничних норм щодо сум та складу витрат на відрядження за кордон осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Загалом, в загальнодержавних рамках очікується, що запровадження в Україні згідно вимог цього Закону нової моделі закупівель за договорами керованого доступу інноваційних лікарських засобів за принципом змішаного фінансування в рамках наявного бюджетного фінансування :

- полегшить громадянам України доступ до інноваційних та дороговартісних препаратів;
- оптимізує витрати держави у сфері охорони здоров'я;
- забезпечить більш прозоре і передбачуване регулювання закупівель лікарських засобів.

Зважаючи на вище викладене, та з огляду на важливість забезпечення застосування закладами охорони здоров'я вимог чинного законодавства у сфері публічних закупівель за бюджетні кошти товарів, робіт та послуг, просимо Вас ознайомитися з описаним вище Законом України від 18.06.2025 № 4505-IX, розглянути його та опрацювати, а також довести до відома і врахування в роботі особами, уповноваженими у Ваших закладах охорони здоров'я за здійснення казначейського обслуговування медичної установи.

Додаток:

Закон України від 18.06.2025 № 4505-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, що підлягаю закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, шляхом укладання договорів керованого доступу» на 14-и арк.

Т.в.о директора

Вікторія МОЙСЕЙ